pratflix▸

MODELO 04 · SAÚDE

OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE

CDC · LEI 9.656/98 · SÚMULA 608/STJ

Quando o plano nega cobertura de tratamento, exame ou cirurgia.

A ESTRUTURA EM 6 PARTES

I Endereçamento
Juízo cível ou Juizado, conforme o valor e a complexidade

II Qualificação
Beneficiário e operadora (CNPJ)

III Dos fatos
Contrato, indicação médica e a negativa, com datas

IV Do direito
CDC aplicável ao contrato (Súmula 608/STJ, salvo autogestão) e Lei 9.656/98

V Da tutela de urgência
Laudo médico mostrando o risco da espera (CPC, art. 300)

VI Dos pedidos
Autorização e custeio, multa diária e, se for o caso, danos morais

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Confira se o plano é de autogestão**
   Muda a aplicação do CDC.
2. **Peça a negativa por escrito**
   A operadora deve informar o motivo.
3. **Use o relatório do médico**
   Com CID, urgência e o porquê da indicação.
4. **Troque todos os campos destacados**
   Os trechos entre colchetes, [assim], são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA [__] VARA CÍVEL DA COMARCA DE [CIDADE/UF]

[NOME DO BENEFICIÁRIO], **[qualificação]**, beneficiário(a) do plano de saúde nº **[____]**, por seu advogado (procuração anexa), vem propor

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face de **[NOME DA OPERADORA]**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº **[____]**, com sede em **[endereço]**, pelos fatos e fundamentos a seguir.

I – DOS FATOS

[Contrato e data de adesão; diagnóstico (CID) e indicação médica do tratamento, exame ou cirurgia; pedido de autorização em (data), protocolo nº (____); negativa em (data) e o motivo informado pela operadora.]

II – DO DIREITO

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), salvo nos planos de autogestão.

[Fundamente com a Lei nº 9.656/1998, a cobertura obrigatória da doença, a indicação do médico assistente e, se for o caso, os critérios do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/1998 para procedimentos fora do rol da ANS. Aponte a abusividade da negativa (art. 51, IV, do CDC).]

III – DA TUTELA DE URGÊNCIA

A probabilidade do direito está demonstrada pelo contrato, pelo relatório médico e pela negativa. O perigo de dano decorre de **[risco à saúde descrito no relatório médico]**. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) a concessão da tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie **[tratamento/procedimento]** no prazo de **[__]** horas, sob pena de multa diária de R$ **[____]** (art. 537 do CPC);

b) a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC);

c) a citação da ré;

d) a procedência do pedido, confirmando a tutela de urgência;

e) **[a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ ____]**;

f) a condenação da ré nas custas e honorários advocatícios.

Dá-se à causa o valor de R$ **[____]**.

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], [data].

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/[UF] nº [____]

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Carteirinha e contrato
- [ ] Relatório médico atualizado
- [ ] Negativa ou protocolo
- [ ] Pedido de tutela de urgência
- [ ] Multa diária pedida
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.